



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD

Resolución

Número: RESOL-2024-387-APN-SIYC#MEC

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Martes 29 de Octubre de 2024

Referencia: EX-2024-49110091- -APN-DR#CNDC

VISTO el Expediente N° EX-2024-49110091- -APN-DR#CNDC, y

CONSIDERANDO:

Que en el caso de las operaciones de concentración económica en las que intervengan empresas cuya envergadura determine que deben realizar la notificación prevista en el Artículo 9° de la Ley N° 27.442, procede su presentación y tramitación por los obligados ante la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO del MINISTERIO DE ECONOMÍA, ello, en virtud de lo dispuesto y por la integración armónica de los Artículos 7° a 17, y 80 de dicha ley.

Que la operación de concentración económica notificada consiste en la adquisición del control sobre la firma PRUDENTIAL SEGUROS S.A. por parte de las firmas EROF S.A., JOSEFINA HOLDINGS S.A., Pablo B. PERALTA (D.N.I. N° 13.501.610), Roberto DOMÍNGUEZ (D.N.I. N° 4.751.681), y Julián A. RACAUCHI (D.N.I. N° 21.923.611).

Que la operación se instrumentó a través de un acuerdo de compraventa de acciones celebrado el día 28 de marzo de 2024, por el que Pablo B. PERALTA y Roberto DOMÍNGUEZ adquieren el TREINTA Y SIETE COMA CINCO POR CIENTO (37,5 %) cada uno, JOSEFINA HOLDINGS S.A un QUINCE POR CIENTO (15 %), y EROF S.A. y Julián A. RACAUCHI en un cinco por ciento (5 %) cada uno de la firma PRUDENTIAL SEGUROS S.A.

Que el perfeccionamiento de la transacción se produjo el día 6 de mayo de 2024, y su notificación a la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA se realizó el 13 de mayo de 2024.

Que la notificación fue realizada en tiempo y forma, de acuerdo con lo estipulado en los Artículos 9° y 84 de la Ley N° 27.442.

Que la transacción analizada constituye una concentración económica en los términos del Artículo 7°, inciso c), de la Ley N° 27.442.

Que la obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas afectadas supera la suma correspondiente a CIEN MILLONES (100.000.000) de unidades móviles, monto que, al momento del cierre de la operación, equivale a PESOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE MILLONES (\$ 50.619.000.000), lo cual se encuentra por encima del umbral establecido en el Artículo 9° de la Ley N° 27.442, y la transacción no encuadra en ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

Que la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluyó que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 8° de la Ley N° 27.442, al no disminuir, restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

Que, en consecuencia, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, emitió el Dictamen N° IF-2024-105620373-APN-CNDC#MEC de fecha 27 de septiembre de 2024 correspondiente a la “CONC. 1973”, en el cual recomendó a esta Secretaría autorizar la operación notificada que consiste en la adquisición del control sobre la firma PRUDENTIAL SEGUROS S.A. por parte de las firmas EROF S.A. y JOSEFINA HOLDINGS S.A., Pablo B. PERALTA, Roberto DOMÍNGUEZ y Julián A. RACAUCHI, en virtud de lo establecido en el Artículo 14, inciso a), de la Ley N° 27.442.

Que ha tomado intervención el servicio jurídico competente.

Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido en la Ley N° 27.442, en el Decreto N° 480 de fecha 23 de mayo de 2018 y el Decreto N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios.

Por ello,

EL SECRETARIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Autorízase la operación notificada que consiste en la adquisición del control sobre la firma PRUDENTIAL SEGUROS S.A. por parte de EROF S.A., JOSEFINA HOLDINGS S.A., Pablo B. PERALTA, Roberto DOMÍNGUEZ, y Julián A. RACAUCHI, en virtud de lo establecido en el Artículo 14, inciso a), de la Ley N° 27.442.

ARTÍCULO 2°.- Autorízase a la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO del MINISTERIO DE ECONOMÍA, a publicar el Dictamen de fecha 27 de septiembre de 2024, correspondiente a la “CONC. 1973”, identificado como Anexo N° IF-2024-105620373-APN-CNDC#MEC, en la página web oficial del organismo.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes interesadas de la presente medida.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese y archívese.

Digitally signed by LAVIGNE Pablo Agustín
Date: 2024.10.29 17:13:49 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Pablo Agustin Lavigne
Secretario
Secretaría de Industria y Comercio
Ministerio de Economía



AL SEÑOR SECRETARIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO:

Elevamos para su consideración el presente dictamen, referido a la operación de concentración económica que tramita bajo EX-2024-49110091-APN-DR#CNDC, caratuladas *“JOSEFINA HOLDINGS S.A., Y OTROS S/NOTIFICACIÓN ART. 9 DE LA LEY N° 27.442 (CONC 1973)”*

I DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES

1. La operación de concentración económica notificada consiste en la adquisición del control sobre PRUDENTIAL SEGUROS S.A. (“PRUDENTIAL”) por parte de EROF S.A. (“EROF”), JOSEFINA HOLDINGS S.A. (“JHSA”), Pablo B. PERALTA (“PBP”), Roberto DOMÍNGUEZ (“RD”) y Julián A. RACAUCHI (“JAR”) y, junto a EROF, JHS y RD, los “Adquirientes”).
2. La operación se instrumentó a través de un acuerdo de compraventa de acciones celebrado el 28 de marzo de 2024, por el que PBP y RD adquieren el 37,5% cada uno, JHSA un 15%, y EROF y JAR en un 5% cada uno de PRUDENTIAL.
3. JHSA es sociedad local dedicada a las actividades de inversión controlada por Andrés Pedro PERALTA, titular del 94% del capital accionario.
4. EROF es sociedad local dedicada a la gestión de inversiones, negocios y su financiamiento de mediante el análisis de información y alternativas existentes en el mercado. Se encuentra co- controlada por Eduardo Rubén OLIVER y Juliana POCHELÚ, titulares cada uno de un 50% de las acciones.
5. JAR, PBP y RD son personas humanas dedicadas a la prestación de servicios jurídicos, de asesoramiento, dirección y gestión empresarial.¹
6. PRUDENTIAL se dedica a realizar operaciones de seguros, reaseguros y coaseguros en las coberturas denominadas *“Seguros de personas, vida, individual, colectiva, salud y sepelio”*, de acuerdo a las normas aplicables provenientes de las resoluciones vigentes de la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN).
7. El perfeccionamiento de la transacción se produjo el 6 de mayo de 2024, y su notificación a esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (“CNDC”) se realizó el 13 de mayo de 2024.

II PROCEDIMIENTO Y ENCUADRAMIENTO JURÍDICO

8. El 13 de mayo de 2024, los Adquirentes notificaron la operación de concentración económica mediante la presentación del formulario F0+F1. La notificación fue realizada en tiempo y forma, de acuerdo con lo estipulado en los artículos 9° y 84 de la Ley 27.442.

¹ Conforme surge de las actividades económicas registradas en la Administración Federal de Ingresos Públicos.

9. La transacción analizada en apartados precedentes constituye una concentración económica en los términos del artículo 7º, inc. (c), de la Ley 27.442 de Defensa de la Competencia.
10. La obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas afectadas supera el umbral de CIEN MILLONES (100.000.000) de unidades móviles establecido en el artículo 9º de la Ley 27.442 —monto que, al momento del cierre de la operación, equivalía a PESOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE MILLONES (AR\$ 50.619.000.000,00)—, y la transacción no encuadra en ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.²
11. El 15 de mayo de 2024, luego de analizar la documentación acompañada, esta CNDC consideró que la información aportada se hallaba incompleta, formulando observaciones y comunicando a la parte notificante que el plazo previsto en el artículo 14 de la Ley 27.442 no comenzaba a correr hasta tanto no diera cumplimiento a lo solicitado. El requerimiento fue notificado el mismo día.
12. El 16 de mayo de 2024, esta CNDC solicitó a la SSN la intervención que le compete con respecto a la operación de concentración notificada, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 17 de la Ley 27.442. El 18 de junio de 2024, el organismo requerido dio respuesta a la intervención solicitada sin formular objeciones a la operación notificada.
13. El 9 de septiembre de 2024, los Adquirentes realizaron una presentación cumplimentando la totalidad de los requerimientos efectuados, teniéndose por completo el formulario F0+F1.
14. El plazo estipulado en el artículo 14 de la Ley 27.442, comenzó a correr el día hábil posterior al 9 de septiembre de 2024.

III EFECTOS DE LA OPERACIÓN NOTIFICADA

III.1. Naturaleza de la operación

15. La presente operación consiste en la adquisición por parte de las Adquirentes del control sobre PRUDENTIAL.
16. A continuación, se presentan las empresas involucradas y la actividad que desarrolla cada una en el país:

² La Ley 27.442 establece en su artículo 85 que “*A los efectos de la presente ley defínase a la unidad móvil como unidad de cuenta. El valor inicial de la unidad móvil se establece en veinte (20) pesos, y será actualizado automáticamente cada un (1) año utilizando la variación del índice de precios al consumidor (IPC) que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) o el indicador de inflación oficial que lo reemplace en el futuro. La actualización se realizará al último día hábil de cada año, entrando en vigencia desde el momento de su publicación. La Autoridad Nacional de la Competencia publicará el valor actualizado de la unidad móvil en su página web*”. El 23 de enero de 2024, la Secretaría de Comercio dictó la Resolución SC 48/2024, que estableció el valor de la unidad móvil en PESOS QUINIENTOS SEIS CON DIECINUEVE CENTAVOS (AR\$ 506,19).

Tabla 1 | Comparación de las actividades de las empresas involucradas en la República Argentina

Empresa	Actividad
Grupo Comprador	
LIFE SEGUROS DE PERSONAS Y PATRIMONIALES S.A. ("LIFE")	Comercialización de seguros patrimoniales y de personas.
CARDIF SEGUROS S.A.	Comercialización de seguros patrimoniales y de personas.
CARDIF SERVICIOS S.A.	Prestación de servicios auxiliares a la actividad aseguradora, principalmente en el ámbito de la prestación de servicios de asistencia y de garantía extendida.
ORÍGENES SEGUROS DE RETIRO S.A.	Comercialización exclusiva de seguros de retiro.
Objeto	
PRUDENTIAL SEGUROS S.A.	Comercialización de seguros de personas.

Fuente: CNDC en base a información aportadas por las partes en el presente expediente.

17. En virtud de las actividades realizadas por las partes, se presentan relaciones económicas de tipo horizontal en los siguientes ramos de seguros de personas: i) vida colectivo, ii) vida individual, iii) vida saldo deudor, iv) sepelio colectivo, v) accidentes personales colectivo, vi) accidentes personales individual y vii) salud, todos ellos de alcance nacional^{3/4}
18. Asimismo, se verifica un efecto vertical entre los servicios auxiliares a la actividad aseguradora que presta CARDIF SERVICIOS, *aguas arriba*, y la comercialización de seguros por parte de PRUDENTIAL, *aguas abajo*.
19. No obstante, teniendo en cuenta que no es un requisito necesario para las entidades aseguradoras contar con empresas que presten estos servicios para la comercialización de los seguros, y que la variación de las participaciones en la comercialización de seguros es poco significativa, resulta innecesario profundizar en el análisis de dicho efecto.

³ También se presentaría una relación horizontal en seguros de vida obligatorio (Decreto 1.567/74). Sin embargo, teniendo en cuenta que la facturación de las empresas involucradas en este ramo es poco significativa (inferior al 0,55%) y que, de acuerdo a lo informado, es un seguro altamente regulado por la SSN dado que conlleva finalidades eminentemente sociales, destinadas prioritariamente al amparo de los trabajadores y no a la obtención de lucro por parte de las aseguradoras, no se considera necesario indagar en este solapamiento.

⁴ Ver Dictamen CNDC N° 73 del 23 de marzo de 2017, Expte. N° S01:0012957/2016, caratulado "ACE LIMITED, WILLIAM INVESTMENT HOLDINGS CORPORATION Y THE CHUBB CORPORATION S/NOTIFICACIÓN ARTICULO 8° LEY 25.156 (CONC. 1296)."

20. A continuación, se presentan las participaciones de mercado de las empresas involucradas en cada uno de los ramos de seguros donde se presentan solapamientos:

Tabla 2 | Participaciones de mercado de Grupo Comprador y PRUDENTIAL en seguros por ramo, en base a primas emitidas netas, año 2023.

Seguros	Grupo Comprador	Prudential	Grupo Comprador + Prudential	Var HHI
Seguros Personales				
Tipo	%	%	% conjunta	
Accidentes personales colectivos	9,0%	1,3%	10,3%	24
Accidentes personales individuales	2,5%	0,001%	2,5%	0,005
Sepelio colectivo	0,2%	0,1%	0,3%	0,03
Vida colectivo	5,8%	3,5%	9,4%	41
Vida individual	3,4%	15,1%	18,5%	102
Vida saldo deudor	13,4%	2,6%	16%	70
Salud	6,9%	2,3%	9,2%	31

Fuente: Información aportada por las partes en base a los boletines estadísticos de la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN).

21. Conforme surge de la tabla precedente, la participación conjunta de las empresas involucradas en cada uno de los ramos de seguros que comercializan fueron inferiores al 20%: accidentes personales colectivos (10,3%), accidentes personales individuales (2,5%), sepelio colectivo (0,3%), vida colectivo (9,4%), vida individual (18,5%), vida saldo deudor (16%) y salud (9,2%).
22. En vista de que las participaciones conjuntas del grupo comprador y PRUDENTIAL no superan el 20%, considerando los «Lineamientos para el Control de las Concentraciones Económicas»⁵ (los “Lineamientos”), la concentración en estos mercados no despierta preocupación desde el punto de vista de la defensa de la competencia, por cuanto sus efectos en los mercados afectados no revisten entidad como para que puedan resultar en un perjuicio al interés económico general.

III.2. Cláusulas de restricciones accesorias a la competencia

23. Esta CNDC también advierte la presencia de cláusulas restrictivas de la competencia, las cuales se encuentran estipuladas en la «Acuerdo de Compraventa de Acciones».

⁵ Los Lineamientos fueron aprobados por Resolución SC 208/2018 del 11 de abril de 2018 y están disponibles en el [sitio web](#) de esta CNDC.

24. La cláusula «8.06 | No captación», estipulada en el instrumento reseñado en el párrafo anterior, establece que las partes se comprometen —por un período de doce (12) meses a partir de la fecha de cierre de la transacción— a no procurar captar el empleo, emplear o contratar los servicios de un director, funcionario, gerente ejecutivo o empleado ejecutivo de PRUDENTIAL, la empresa objeto.
25. En este caso, y según se ha expuesto en la sección precedente, esta CNDC no ha encontrado elementos de preocupación respecto de la operación notificada y, habiendo evaluado los criterios de necesidad, vinculación, duración, partes involucradas y alcance, no existen objeciones que formular a las restricciones estipuladas, tal como han sido acordadas en el marco de la transacción —en las condiciones y términos ya reseñados.

IV CONCLUSIÓN

26. De acuerdo con lo expuesto precedentemente, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el artículo 8° de la Ley 27.442, al no disminuir, restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.
27. Por ello, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA recomienda al SEÑOR SECRETARIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO autorizar la operación notificada que consiste en la adquisición del control sobre PRUDENTIAL SEGUROS S.A. por parte de EROF S.A., JOSEFINA HOLDINGS S.A., Pablo B. PERALTA, Roberto DOMÍNGUEZ y Julián A. RACAUCHI, en virtud de lo establecido en el artículo 14, inc. a), de la Ley 27.442.
28. Elévese el presente dictamen al SEÑOR SECRETARIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO, a sus efectos.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD

Hoja Adicional de Firmas
Dictamen de Firma Conjunta

Número: IF-2024-105620373-APN-CNDC#MEC

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Viernes 27 de Septiembre de 2024

Referencia: CONC. 1973 - Dictamen - Autoriza Art.14 a) Ley 27.442

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 5 pagina/s.

Digitally signed by Florencia Bogo
Date: 2024.09.26 13:12:06 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Florencia Bogo
Vocal
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by Eduardo Rodolfo Montamat
Date: 2024.09.26 13:33:52 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Eduardo Rodolfo Montamat
Vocal
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by Lucas TREVISANI VESPA
Date: 2024.09.26 13:45:35 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Lucas TREVISANI VESPA
Vocal
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by Alexis Pirchio
Date: 2024.09.27 06:48:24 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Alexis Pirchio
Presidente
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2024.09.27 09:56:30 -03:00

Maria Paula Molina
Vocal
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL
ELECTRONICA - GDE
Date: 2024.09.27 09:56:31 -03:00